

 Apostas da Semana PRO

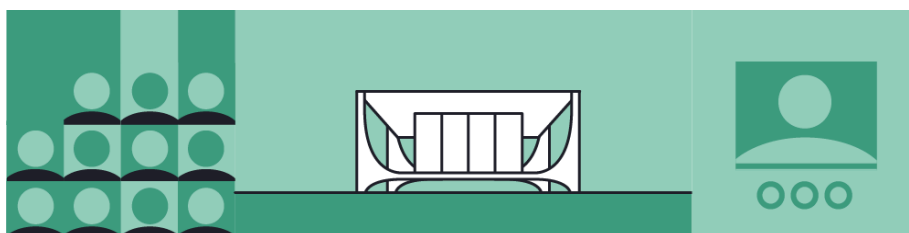
STF retoma julgamento sobre adicional de ICMS para telecom

Equipe JOTA PRO Tributos

02/03/2026 | 11:32

Você vai ver por aqui:

- Adicional de [ICMS sobre telecom](#)
- Devedores de [ICMS](#)
- [Distribuição](#) de lucros
- Moratória da [Soja](#)
- [Cobrança](#) de ICMS
- Cide [remessas](#)
- [Comitê Gestor](#) do IBS
- Isenção de [CSLL](#)
- [Parcelamento tributário](#)
- [Terço de férias](#)
- [Contribuições previdenciárias](#)
- [Stock options](#)



JULGAMENTO PRESENCIAL

STF retoma julgamento sobre adicional de ICMS para telecom

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar na quarta-feira (4/3) o julgamento da cobrança do adicional de ICMS sobre serviços de telecomunicações. A votação começou na última quinta-feira (26/2) com voto do relator, ministro Dias Toffoli, para declarar constitucional a cobrança do adicional de 2% instituído pela Lei da Paraíba 7.611/04. A norma tem como objetivo o financiamento do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Funcep).

O relator, contudo, entendeu que o adicional perdeu a validade com a edição da Lei

tratam de legislações semelhantes, porém do estado do Rio de Janeiro — as ADIs [7077](#) e [7634](#), de relatoria dos ministros Flávio Dino e Luiz Fux, respectivamente.

JULGAMENTO VIRTUAL

Devedores contumazes de ICMS, de 27/2 a 6/3

Após suspensão por pedido de vista do ministro Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a análise de dispositivos de leis do estado de São Paulo que criam medidas restritivas contra contribuintes que deixam reiteradamente de pagar o ICMS, chamados de devedores contumazes. Até agora, o placar da [ADI 7513](#) tem três votos desfavoráveis aos contribuintes. Entre as sanções previstas pelas normas estão o bloqueio de benefícios e o recolhimento antecipado do imposto.

O relator, ministro Cristiano Zanin, proferiu entendimento desfavorável aos contribuintes. Para ele, o STF considera “legítimas medidas administrativas restritivas à atividade do contribuinte quando a via executiva tradicional se mostra claramente ineficaz, como nos casos de inadimplência reiterada, sistemática ou contumaz”. Assim, nessas situações, medidas adicionais são indispensáveis à proteção da isonomia e à livre concorrência. Foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e pela ministra Cármen Lúcia.

Em janeiro, o governo federal sancionou a LC 225/26, que institui o Código de Defesa dos Contribuintes, define um regime jurídico para o devedor contumaz e oficializa programas de conformidade tributária. A inadimplência será considerada nos casos em que o contribuinte tem débitos tributários a partir de R\$ 15 milhões inscritos em dívida ativa ou declarados e não adimplidos. O valor precisa corresponder a mais de 100% do seu patrimônio informado no último balanço e estar em situação irregular em, pelo menos, quatro períodos de apuração consecutivos, ou em seis períodos de apuração alternados, no prazo de 12 meses.

Distribuição de lucros por empresas devedoras, de 27/2 a 6/3

O Supremo discute se empresas com débitos tributários podem ser impedidas de distribuir lucros a acionistas, sócios e outros membros. A análise da [ADI 5161](#) se dá em plenário virtual, cujo placar está empatado. A discussão gira em torno de validar o artigo 32 da Lei 4357/1964, que dispõe sobre o tema.

O relator, ministro aposentado Luís Roberto Barroso, votou pela constitucionalidade do dispositivo, mas determinou que a multa só pode ser aplicada na hipótese de o devedor não ter reservado bens ou rendas suficientes para quitar o pagamento da dívida inscrita.

O ministro Flávio Dino abriu divergência por entender que a redação da lei já traz a salvaguarda proposta por Barroso e, por isso, votou pela improcedência da ação. A ministra Cármen Lúcia acompanhou o entendimento.

Incentivos fiscais a acordos ambientais, de 6/3 a 13/3

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomará o julgamento de referendo da liminar que suspendeu todos os processos na Justiça e no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que discutem a legalidade da Moratória da Soja. A discussão se dá na [ADI 7774](#). Até agora, há quatro votos para manter a cautelar do relator, ministro Flávio Dino.

Em novembro, a Corte referendou outra liminar de Dino, no mesmo processo, para restabelecer a partir de 2026 dispositivo de lei de Mato Grosso que veda benefícios fiscais a empresas que participam de acordos comerciais para a limitação da expansão agropecuária.

Em 18 de março, os ministros devem julgar, em ambiente físico, a ADI 7775, que trata de dispositivo de Rondônia semelhante ao do Mato Grosso. No plenário virtual, havia três votos em concordância à tese de Dino, nos mesmos termos da ADI 7774. O mérito da questão ainda precisa ser analisado pelo plenário, mas não há data definida.

Cobrança de ICMS em São Paulo, de 6/3 a 13/3

O plenário da Corte analisará recurso da Rodopetro Distribuidora de Petróleo sobre o recolhimento do ICMS nas operações realizadas no estado de São Paulo ([STP 1096](#)). A empresa, ligada à Refit, protocolou um agravo interno contra decisão do presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin, que suspendeu acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) responsável por interromper a cobrança.

A decisão de Fachin, de outubro, atendeu ao pedido do estado de São Paulo, que alegou que a decisão monocrática proferida por uma desembargadora do TJRJ interfere na autonomia e competência tributária paulista. De acordo com o processo, a magistrada determinou a suspensão da exigência de recolhimento do ICMS, por meio da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), em relação às vendas feitas pela Rodopetro, e afastou sanções por eventual descumprimento.

Na decisão, o ministro leva em consideração o fato de a empresa não ter inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado (Cadesp), o que impõe a

Cide sobre remessas ao exterior, de 07/04/2019

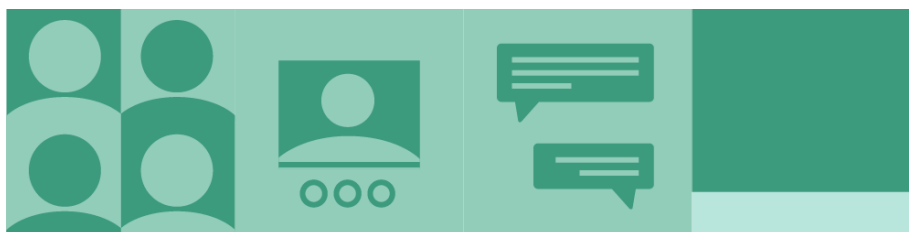
O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará recurso no RE 928943 ([Tema 914](#)), que busca restringir a amplitude da tese fixada sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre remessas ao exterior.

Em agosto, por maioria de votos, a Corte declarou constitucional a incidência da Cide. Prevaleceu o entendimento de que o tributo alcança, além de contratos de exploração de tecnologia, também serviços técnicos e de assistência administrativa prestados por residentes ou domiciliados no exterior.

Nos embargos de declaração, os amicus curiae defendem o afastamento da cobrança da Cide-Tecnologia sobre as operações com direitos autorais sobre obras audiovisuais. Entidades como Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (Abta), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snell) argumentam que estas operações já estão no campo de incidência de outra contribuição de intervenção no domínio econômico, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine).

Os embargos do contribuinte no caso concreto, Scania Latin America Ltda, não foram pautados até o momento. Neles, a empresa pede a limitação da tese aos contratos com transferência de tecnologia. Caso não seja possível, pede a modulação de efeitos da decisão para proteger quem deixou de pagar a contribuição ou agiu com base em decisões judiciais ou administrativas anteriores até a data de julgamento do mérito no STF.

Por dentro do Comitê Gestor



Comitê gestor do IBS se reúne, terça-feira (3/3)

Os integrantes do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS (CGIBS) estarão reunidos no dia 3 de março, em Brasília, para definir a presidência do órgão. Neste momento, está à frente do grupo o presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) e secretário de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Flávio César Mendes de Oliveira, que poderá ser reconduzido ao cargo.

divergências, segundo interlocutores envolvidos na análise do texto.

Em pauta no STJ



2ª TURMA

Isenção de CSLL no âmbito do Beflex, terça-feira (3/3)

Os ministros devem debater, no AREsp 2899417/SP, a existência de isenção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no âmbito da Comissão para Programas Especiais de Exportação (Beflex), que visava atender grandes empresas com projetos de longo prazo de exportação de produtos manufaturados. O programa previa a manutenção das isenções fiscais preexistentes durante todo o programa e a não incidência de Imposto de Importação (II) e de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para qualquer produto importado.

A empresa recorre de decisão desfavorável no TRF3. Argumenta que a isenção de CSLL incidente sobre lucros de exportação ainda estaria vigente quando da adesão ao programa, em 1989.

Adesão a programa de parcelamento tributário, terça-feira (3/3)

O STJ analisará controvérsia sobre os requisitos de adesão ao programa de parcelamento QuitaPGFN, instituído pela Portaria PGFN 8.798/2022, especialmente quanto à necessidade de inclusão da totalidade dos débitos inscritos em dívida ativa. A discussão no [REsp 2184190](#) /CE envolve diversos tributos, majoritariamente PIS e Cofins.

No processo, uma empresa busca parcelar apenas parte das dívidas, entendendo que os demais são indevidos, enquanto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sustenta que a adesão ao programa exige a inclusão de todos os débitos existentes na data do pedido.

pelo STF no julgamento que reconheceu a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias também deve ser aplicada à contribuição paga pelos empregados. A controvérsia será examinada no [REsp 2010642](#) /RS, que trata, na origem, da legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária dos trabalhadores sobre essa verba.

O STF já validou a incidência da contribuição sobre o adicional no Tema 985, com repercussão geral, mas modulou os efeitos apenas em relação à contribuição patronal, já que o processo analisado envolvia exclusivamente empregadores. Agora, caberá ao STJ definir se essa limitação temporal também alcança a contribuição previdenciária devida pelos trabalhadores, delimitando o alcance prático do entendimento firmado pela Corte constitucional.

A Corte ressalvou da cobrança retroativa a todos os contribuintes e permitiu a repetição de indébito àqueles que pagaram e impugnaram judicialmente os valores em discussão até a data da publicação da ata de julgamento do acórdão embargado, 15/09/2020.

Em pauta no Carf



Contribuições previdenciárias, terça-feira (3/3)

A 2ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção deve analisar uma cobrança de contribuições previdenciárias de R\$ 1,1 bilhão contra a Petrobras. O colegiado debate se devem incidir os tributos sobre pagamentos feitos em 2020 a título de abono por adesão a um Plano de Cargos e Remuneração (PCR), prêmio por desempenho e compensação a ex-dirigentes pelo período no qual ficam impedidos de exercer atividades profissionais em outras empresas.

A autuação também se deu pela não inclusão de remunerações pagas a segurados contribuintes individuais na base de cálculo das contribuições, apesar de a empresa reconhecer a incidência dos tributos por ela. Trata-se do processo 16682.720818/2024-36, sob relatoria da conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos pelo Itaú Unibanco S.A por meio de um programa de stock options para sócios. O recurso também discute a possibilidade de tributação de pagamentos por meio de ações via programa de Performance Diferenciada (PD).

Apenas o relator, conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, votou. Ele defendeu a manutenção das cobranças, entendendo que os valores pagos são pagamentos acessórios em prestação de trabalho. Sobre o PD, entendeu que foi elaborado sem o cumprimento dos requisitos de negociação prévia.

O STJ definiu que os planos de stock option têm natureza mercantil e não salarial para fins de Imposto de Renda (Tema Repetitivo 1226), mas a incidência das contribuições previdenciárias está em aberto. A matéria será definida no REsp 2070059/SP (Tema 1379), ainda sem data para entrar em pauta.

Advogados que atuam no Carf argumentam que se a natureza mercantil é reconhecida para fins de IR, também deve ser nas discussões sobre CP. Os colegiados do Carf têm analisado caso a caso.

Leia mais

- [Comitê Gestor](#) do IBS ainda não recebeu repasse da União
- Fachin leva para plenário físico liminar que prorrogou [dividendos sem IR](#)
- STF: vista suspende caso sobre [PIS/Cofins](#) em reservas técnicas de seguradoras



Equipe JOTA PRO Tributos

Bárbara Mengardo, Fernanda Valente, Katarina Moraes e Mateus Mello.

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO 🔒

CCJ da Câmara prevê votar PEC da escala 6x1 até a segunda quinzena de abril

11 DE MARÇO DE 2026 | 15:24

MATINAL PRO 🔒

EMS planeja lançar dentro de seis meses concorrente do Ozempic

11 DE MARÇO DE 2026 | 7:30

JOTA	PRO PODER	PRO TRIBUTOS	PRO TRABALHISTA	PRO SAÚDE	EDITORIAS	SOBRE O JOTA
Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.	Apostas da Semana Impacto nas Instituições Risco Político Alertas	Apostas da Semana Direto do CARF Direto da Corte Direto do Legislativo Matinal Relatórios Especiais	Apostas da Semana Direto da Corte Direto da Fonte Giro nos TRT's Relatório Especial	Apostas da Semana Bastidores da Saúde Direto da Anvisa/ANS Direto da Corte Direto do Legislativo Matinal Relatório Especial	Executivo Legislativo STF Justiça Energia Opinião e Análise Coberturas Especiais Direito trabalhista Eleições 2026	Estúdio JOTA Ética JOTA Política de Privacidade Política de diversidade Seus Dados Termos de Uso Quem Somos